

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1175/2530

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา
จำกัด

เจ้าหนี้

นาง ศิริพร วัฒน สุข

นาย วีระวัฒน์ โอสธานุ เเคราะห์ กับพวก

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 680, มาตรา 693

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 94, มาตรา 101

เจ้าหนี้ผู้ขอรับชำระหนี้ในฐานะผู้คำประกันสัญญาประนีประนอมยอมความของลูกหนี้ในวงเงิน 200,000 บาท ได้ผ่อนชำระหนี้ให้แก่บริษัท ส.(เจ้าหนี้เดิมของลูกหนี้) ไปเป็นเงิน 22,500 บาทแล้ว จึงเป็นเจ้าหนี้มีสิทธิไล่เบี้ยในมูลหนี้ที่ตนได้ชำระหนี้แทนลูกหนี้มีสิทธิขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้จำนวน 22,500 บาท ส่วนหนี้ที่เจ้าหนี้จะต้องรับผิดชอบต่อบริษัท ส. ที่ตนอาจใช้สิทธิไล่เบี้ยในเวลาภายหลังหน้าได้นั้น เมื่อบริษัท ส. ได้ใช้สิทธิขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ตามจำนวนที่ลูกหนี้ยังเป็นหนี้อยู่จริงก็ต้องหักยอดเงินที่บริษัท ส.ได้รับชำระหนี้จากเจ้าหนี้จำนวน 22,500 บาท ออกเสียก่อนและถือได้ว่าบริษัท ส.ได้ใช้สิทธิขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ไว้เต็มจำนวนแล้ว เจ้าหนี้ในฐานะผู้คำประกันย่อมหมดสิทธิที่จะขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้สำหรับจำนวนที่ตนอาจใช้สิทธิไล่เบี้ยในเวลาภายหลังหน้าต่อไปตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 101.

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดเจ้าหนี้ยื่นคำขอ
รับชำระหนี้สิทธิไต่เบี่ยตามคำพิพากษตามยอม เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท จาก
กองทรัพย์สินของลูกหนี้ (จำเลยที่ 1) ไม่มีผู้ใดโต้แย้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
สอบสวนแล้วเสนอความเห็นต่อศาลชั้นต้นให้ยกคำร้องขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้

ศาลชั้นต้นสั่งยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้

เจ้าหนี้อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้
(จำเลยที่ 1) ในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาทโดยมีเงื่อนไขว่า หากเจ้าหนี้ได้ชำระหนี้
แก่บริษัทสินเอเซียจำกัด แทนจำเลยที่ 1 เพียงไรให้ได้รับชำระหนี้เพียงนั้น

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า เจ้าหนี้เป็นผู้ค้ำประกันลูกหนี้(จำเลยที่ 1) ต่อบริษัท
สินเอเซีย จำกัด ในวงเงิน 200,000 บาท แล้ววินิจฉัยข้อกฎหมายว่า เมื่อเจ้าหนี้ใน
ฐานะผู้ค้ำประกันได้ผ่อนชำระหนี้ให้แก่บริษัทสินเอเซีย จำกัด ไปเป็นเงิน 22,500
บาท จึงเป็นเจ้าหนี้มีสิทธิไต่เบี่ยในมูลหนี้ที่ตนได้ชำระหนี้แทนลูกหนี้ (จำเลยที่ 1)
เจ้าหนี้จึงมีสิทธิขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ (จำเลยที่ 1) จำนวน
22,500 บาท ส่วนหนี้ที่เจ้าหนี้จะต้องรับผิดชอบบริษัทสินเอเซีย จำกัด ที่ตนอาจใช้
สิทธิไต่เบี่ยในเวลาภายหน้าได้นั้นเมื่อบริษัทสินเอเซียจำกัด ได้ใช้สิทธิขอรับชำระหนี้
จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้(จำเลยที่ 1) ตามจำนวนที่ลูกหนี้ (จำเลยที่ 1) ยังคงเป็น
หนี้อยู่จริงก็ต้องหักยอดเงินที่ตนได้ชำระหนี้จากเจ้าหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันจำนวน

22,500 บาท ออกเสียก่อน และถือได้ว่าบริษัทสินเอเซีย จำกัด ได้ใช้สิทธิขอรับชำระ
หนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ (จำเลยที่ 1) ไว้เต็มจำนวนแล้ว เจ้าหนี้ในฐานะผู้คำ
ประกันยอมหมดสิทธิที่จะขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ (จำเลยที่ 1)
สำหรับจำนวนที่ตนอาจใช้สิทธิไต่เบี่ยงในเวลาภายหน้าต่อไปตามพระราชบัญญัติล้มละ
ลายพ.ศ. 2483 มาตรา 101

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้นางศิริพร เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูก
หนี้ (จำเลยที่ 1) เป็นเงิน 22,500 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์.

(สุทิน นนทแก้ว-สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทร์ผ่อง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>